



SAP Nº 4600058161

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA QUE ENTRE SI CELEBRAM OI S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ACCENTURE DO BRASIL
LTDA.**

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima com sede na Rua do Lavradio, n. 71, 2º andar, centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.230-070, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.535.764/0001-43, neste ato devidamente representada na forma prevista em seu Estatuto Social, doravante denominada **CONTRATANTE**; e do outro lado,

ACCENTURE DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Alexandre Dumas, nº 2051, bairro Chácara Santo Antônio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.534.094/0001-58; filial na Avenida República do Chile, nº 500, 18º pavimento, Edifício Rio Metropolitan, Rio de Janeiro-RJ, inscrita sob o CNPJ nº 96.534.094/0002-39; filial na Avenida Conde da Boa Vista, n.º 800, 3º, 8º e 9º andares, Bairro Boa Vista, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 96.534.094/0031-73; filial na Rua do Apolo, 81 - 3.andar - Bairro Recife Antigo, em Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 96.534.094/0038-40; filial na Av. Alfredo Lisboa, S/N - Armazém 9 - Bairro Recife Antigo, em Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 96.534.094/0039-20; filial na Av. Alfredo Lisboa, S/N - Armazém 12 - Bairro Recife Antigo, em Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 96.534.094/0042-26; filial na Av. Alfredo Lisboa, S/N - Armazém 13 - Bairro Recife Antigo, em Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 96.534.094/0041-45; neste ato devidamente representada na forma prevista em seu respectivo ato constitutivo, doravante denominada "**CONTRATADA**"; quando em conjunto com a **CONTRATANTE** doravante denominadas "Partes" ou isoladamente como "Parte";

CONSIDERANDO QUE:

- (a) a **CONTRATADA** tem interesse em prestar serviços de consultoria à(s) **CONTRATANTE(S)** em estrita consonância com as condições ora estabelecidas;
- (b) a **CONTRATADA** participou de processo de negociação junto à **CONTRATANTE(S)**, no qual constava, dentre outras informações, a completa especificação do serviço a ser prestado, bem como a infraestrutura necessária para prestação dos serviços ora contratados;
- (c) as Partes tiveram prévio conhecimento de todas as Cláusulas e Condições que norteiam o presente Contrato, especialmente as de caráter trabalhista, sendo que todas as dúvidas porventura existentes foram previamente esclarecidas;
- (d) a **CONTRATADA** reúne todas as condições técnicas, operacionais e econômicas para prestação dos serviços objeto do presente Contrato e se declara ciente dos riscos, expectativas e conveniências do negócio objeto deste instrumento, sendo que a(s) **CONTRATANTE(S)** não garante faturamento, lucratividade ou rentabilidade do negócio ora contratado;



SAP Nº 4600058161

Resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Consultoria, doravante denominado “Contrato”, que será regido de acordo com as seguintes cláusulas e condições adiante pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria para apoio ao projeto Twist pela **CONTRATADA** para a(s) **CONTRATANTE(S)**, em estrita conformidade com as disposições deste instrumento e dos seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO APLICÁVEL

2.1. São partes integrantes e inseparáveis deste Contrato, como se nele estivessem inteiramente transcritos, os seguintes Anexos, cujo teor é do inteiro conhecimento das Partes:

- (a) Anexo I – Proposta Técnica da **CONTRATADA**, versão de 03 de junho de 2024;
- (b) Anexo II – Requisitos Normativos de Saúde, Segurança do Trabalho e Serviço Social – agosto/2023;
- (c) Anexo III – Requisitos Normativos IQF – Pilar de RH – Emissão outubro/2023;
- (d) Anexo IV – Proposta Comercial da **CONTRATADA**, versão de 07 de junho de 2024.
- (e) Anexo V – Declaração ISS;
- (f) Anexo VI – Diretrizes Socioambientais para Empresas Contratadas – Requisitos Normativos Socioambientais;
- (g) Anexo VII – Carta de Compromisso aos Requisitos Legais e Princípios dos Instrumentos Internacionais.

2.2. Em caso de dúvidas ou divergências entre os Anexos prevalecerá sempre a disposição mais recente; e em caso de dúvidas ou divergências entre quaisquer dos Anexos e o Contrato, prevalecerá sempre o disposto no Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Durante o prazo de vigência deste Contrato, sem prejuízo das demais obrigações assumidas, sob pena de rescisão deste instrumento e consequente aplicação da penalidade prevista no item 10.3, a **CONTRATADA** obriga-se a:

3.1.1. Operar como uma organização completa e independente da(s) **CONTRATANTE(S)**, fornecendo todos os recursos necessários à execução dos serviços abrangidos pelo Contrato, com exceção daqueles expressamente previstos neste instrumento como de obrigação da(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.2. Planejar, conduzir e executar os serviços objeto do Contrato, com rigorosa e integral observância às disposições deste instrumento, dos seus Anexos, das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), quando aplicável, e determinações legais aplicáveis aos serviços prestados pela **CONTRATADA**;

**SAP Nº 4600058161**

3.1.3. Cumprir, durante a execução dos serviços objeto do Contrato, todas as leis, decretos, regulamentos e/ou posturas, federais, estaduais ou municipais vigentes, aplicáveis à **CONTRATADA** bem como providenciar a obtenção das licenças, alvarás e autorizações necessárias à regular prestação dos serviços de consultoria, sendo a única responsável, observados os limites definidos neste **CONTRATO**, por perdas e danos de qualquer natureza decorrentes de infrações a que houver comprovada e exclusivamente, ou proporcionalmente à sua responsabilidade em caso de concorrência entre as Partes, dado causa, bem como pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas pelas autoridades competentes, desde que relacionadas às obrigações contratuais e legais que decorram das atividades executadas pela **CONTRATADA**, seus empregados, prepostos e terceiros. A este item aplica-se o direito de retenção previsto neste Contrato;

3.1.4. Executar os serviços que lhe competem, e que são objeto deste Contrato, utilizando-se de profissionais especializados e em número suficiente para a satisfação das necessidades dos serviços no prazo acordado neste Contrato e seus Anexos;

3.1.5. Disponibilizar à(s) **CONTRATANTE(S)**, mensalmente: (i) cópia da guia FGTS (GFIP autenticada em cartório) acompanhada da cópia simples da SEFIP; (ii) cópia mensal da Folha de Pagamento específica dos empregados que prestam serviço para a(s) **CONTRATANTE(S)**; (iii) cópia simples do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Demitidos, sempre que houver qualquer movimentação (admissão, desligamento ou transferência); (iv) cópia simples dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho homologado ou declaração de não rescisão e/ou respectivo comprovante de pagamento, bem como comprovante de depósito da multa indenizatória, sempre que houver qualquer demissão; (v) cópia das guias de Multa FGTS (GRFP autenticadas em cartório), caso tenha havido rescisão no período; (vi) cópia da guia de recolhimento ao INSS (GPS autenticada em cartório), ressalvado no caso de pagamento efetuado via Internet; (vii) Certidão Negativa de Débito com INSS – CND; e trimestralmente: (i) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), conforme validade. Semestralmente: (i) Cópia autenticada do Acordo Coletivo vigente; (ii) cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Na hipótese da contratação, pela **CONTRATADA** de profissionais autônomos, a **CONTRATADA** deverá apresentar, mensalmente (i) cópia dos RPA – Recibos de Pagamentos a Autônomos, de todos os autônomos; (ii) cópia da guia de recolhimento de INSS dos autônomos. Os documentos acima exigidos, respeitada a periodicidade exigida para sua apresentação, deverão ser entregues a(s) **CONTRATANTE(S)** até o dia 25 do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

3.1.6. Disponibilizar à(s) **CONTRATANTE(S)**, mensalmente: (i) cópia das guias de ISS autenticadas em cartório e respectiva composição, conforme modelo anexo, ressalvado os casos em que houver retenção na Nota Fiscal. Na hipótese da contratação, pela **CONTRATADA** de profissionais autônomos, a **CONTRATADA** deverá apresentar, mensalmente (i) cópia das guias de ISS – Imposto sobre Serviços, autenticadas em cartório e respectiva composição, ressalvado os casos em que houver retenção na Nota Fiscal. Os documentos acima exigidos, respeitada a periodicidade exigida para sua apresentação,

**SAP Nº 4600058161**

deverão ser entregues a(s) **CONTRATANTE(S)** até o dia 30 do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

3.1.7. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a **CONTRATADA** sanitizará dos documentos citados nas cláusulas anteriores os dados pessoais confidenciais de seus funcionários e dados pessoais excessivos que não sejam relevantes para a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da **CONTRATADA**, tais como, mas não se limitando a salário, filiação etc.

3.1.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações constantes dos itens 3.1.5 e 3.1.6 acima e/ou ausência de regularidade nos documentos mencionados, bem como a constatação de falha no cumprimento das obrigações legais e contratuais da **CONTRATADA** para com seus profissionais, prestadores de serviço e ex-prestadores de serviço diretamente envolvidos na execução do objeto do Contrato ensejará no envio, pela(s) **CONTRATANTE(S)**, de notificação acerca da irregularidade, devendo a **CONTRATADA** saná-la no prazo de até 10 (dez) dias. Caso a **CONTRATADA** não venha a sanar a irregularidade no prazo, a(s) **CONTRATANTE(S)** estará(ão) autorizada(s) a proceder com a retenção dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, limitados ao valor do risco referente ao descumprimento decorrentes deste contrato até a efetiva regularização, sem aplicação de encargos moratórios. A retenção aqui prevista poderá ser realizada pela(s) **CONTRATANTE(S)** sobre pagamentos decorrentes de outro **CONTRATO** se não houver valor suficiente de pagamentos decorrentes do presente **CONTRATO**, quando as partes envidarão esforços para decidir conjuntamente sobre qual **CONTRATO** sofrerá a retenção.

3.1.9. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus profissionais, arcando integralmente com salários, encargos trabalhistas, securitários e previdenciários decorrentes, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo dos serviços prestados, respondendo inclusive pelos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser arguida solidariedade ou subsidiariedade da(s) **CONTRATANTE(S)**, inexistindo, desta forma, qualquer vinculação empregatícia entre os seus profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados da **CONTRATADA** e a(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.10. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelo fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual e coletivo necessários à preservação da integridade de seus profissionais, clientes e terceiros, bem como exigir a sua utilização, conservação e reposição, sempre que os serviços a serem prestados assim o exigirem;

3.1.11. Cumprir rigorosamente todos os Requisitos Normativos de Saúde, Segurança do Trabalho e Serviço Social, conforme documento ANEXO II, os quais se complementam pela legislação vigente e prevalecem sobre qualquer outro anexo, que com ele porventura conflitar;

**SAP Nº 4600058161**

3.1.12. Comunicar à(s) **CONTRATANTE(S)**, tão logo seja de seu conhecimento, qualquer procedimento fiscal, tributário, trabalhista e previdenciário ainda que de caráter interpretativo, mas que tenha relação com os serviços prestados, que possa gerar ônus ou riscos de qualquer natureza para a(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.13. Informar à(s) **CONTRATANTE(S)** sobre a aplicação ou não do regime de substituição tributária, relativamente aos serviços prestados, ficando certo que a **CONTRATADA** assumirá todas as despesas relativas ao não cumprimento da legislação, inclusive o pagamento do imposto, multa, juros e todas as demais despesas processuais e honorários advocatícios. Na hipótese da(s) **CONTRATANTE(S)** ser(em) responsabilizada(s) por tais despesas, a **CONTRATADA**, desde já, autoriza a retenção dos créditos da **CONTRATADA** em virtude deste ou de outro Contrato celebrado entre as Partes A retenção aqui prevista poderá ser realizada pela **CONTRATANTE** sobre pagamentos decorrentes de outro Contrato se não houver valor suficiente de pagamentos decorrentes deste Contrato, quando as Partes decidirem conjuntamente sobre qual Contrato sofrerá a retenção. Na inexistência de créditos, o direito de regresso em face da **CONTRATADA**;

3.1.14. Informar à(s) **CONTRATANTE(S)** o(s) nº(s) da(s) inscrição(ões) municipal(is), relativa ao estabelecimento responsável pela prestação do serviço, mediante apresentação de cópias dos cartões de inscrição do município onde o ISS é devido;

3.1.15. Caso a **CONTRATADA** não tenha, ainda, obtido a inscrição no município onde esteja prestando serviços, deverá comprovar o recolhimento para a localidade onde o serviço for prestado, fazendo constar as seguintes informações nas notas fiscais de prestações de serviços emitidas, relativas ao Contrato:

*"O ISS de% incidente sobre o valor deste documento, está sendo recolhido ao Município de, local do serviço prestado à(s) **CONTRATANTE(S)**, dentro do prazo legal, conforme artigo nº, da Lei Municipal nº, em vigor no corrente ano."*

3.1.16. Emitir declaração de recolhimento do ISS, com as seguintes informações: n.ºs dos documentos de arrecadação municipal; valores; alíquota do ISS incidente em cada fatura e o artigo e a Lei Municipal do ISS aplicáveis;

3.1.17. Apresentar mensalmente à(s) **CONTRATANTE(S)** comprovante do recolhimento do ISS para o local da prestação do serviço (cópia da guia de recolhimento ou do documento de arrecadação do município), identificando as notas fiscais destinadas à(s) **CONTRATANTE(S)**, que compõem o total recolhido;

3.1.18. A **CONTRATADA** se obriga a ressarcir a(s) **CONTRATANTE(S)** por quaisquer prejuízos financeiros decorrentes do não cumprimento de obrigações acessórias ou principais de sua responsabilidade, relativas aos tributos e contribuições sociais aplicáveis a este Contrato. Assim, caso a **CONTRATANTE(S)** venha a ser responsabilizada, solidária ou subsidiariamente, pelo cumprimento de quaisquer obrigações acessórias e/ou pelo pagamento de quaisquer

**SAP Nº 4600058161**

tributos, contribuições sociais ou multas de responsabilidade da outra Parte, relacionados ao objeto deste Contrato, essa última se compromete a ressarcir os valores à **CONTRATANTE(S)** em, no máximo, 5 (cinco) dias após o respectivo pagamento.

3.1.19. O descumprimento total ou parcial das obrigações acima e/ou ausência de regularidade nos documentos mencionados, bem como a constatação de falha no cumprimento das obrigações legais e contratuais da **CONTRATADA** para com seus profissionais, prestadores de serviço e ex-prestadores de serviço diretamente envolvidos na execução do serviço objeto do Contrato implicará a retenção de todos os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, decorrentes deste ou de outro contrato, até a efetiva regularização, sem aplicação de encargos moratórios. A retenção aqui prevista poderá ser realizada pela **CONTRATANTE** sobre pagamentos decorrentes de outro Contrato se não houver valor suficiente de pagamentos decorrentes deste Contrato, quando as Partes decidirem conjuntamente sobre qual contrato sofrerá a retenção;

3.1.20. Observadas as exceções e limites previstos neste Contrato, responsabilizar-se, direta ou regressivamente, na medida de sua culpabilidade comprovada, única e exclusivamente, por todos os prejuízos, perdas, danos, indenizações, multas, condenações judiciais e administrativas e quaisquer outras despesas incorridas, decorrentes de quaisquer ações e/ou omissões de seus profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados, em decorrência da execução dos serviços, causados tanto à(s) **CONTRATANTE(S)** quanto a terceiros, eximindo a(s) **CONTRATANTE(S)** de toda e qualquer responsabilidade neste sentido. A esta cláusula aplica-se o direito de retenção previsto neste Contrato;

3.1.21. Guardar e proteger todos os documentos, materiais e equipamentos entregues pela(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como os de propriedade da **CONTRATADA** que contiverem aposição de marca e/ou logomarca da(s) **CONTRATANTE(S)**, dentro do mais rígido esquema de controle, confiabilidade e segurança, devendo ser utilizados, única e exclusivamente, no estrito cumprimento e execução das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. A **CONTRATADA** deverá emendar os mesmos esforços para guarda e segurança dos materiais/equipamentos da(s) **CONTRATANTE(S)** que seriam esperados em relação aos de sua propriedade, devendo devolvê-los sempre que solicitado pela(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.22. No caso de encerramento deste Contrato por qualquer motivo, a **CONTRATADA** deverá:

3.1.22.1. devolver os materiais e equipamentos de propriedade da(s) **CONTRATANTE(S)**, quando aplicável; e

3.1.22.2. destruir as marcas e/ou logomarcas da(s) **CONTRATANTE(S)** apostas nos equipamentos e materiais utilizados/disponibilizados pela/à **CONTRATADA**, para a prestação dos serviços objeto deste Contrato;

3.1.23. O descumprimento das obrigações previstas nos itens “3.1.20” e “3.1.21”, além das penalidades previstas neste Contrato, sujeita a **CONTRATADA** à responsabilização pelas

**SAP Nº 4600058161**

perdas e danos causados à(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou a terceiros, observados os limites deste Contrato;

3.1.24. Facilitar, autorizar, permitir, acompanhar e não criar obstáculo, condição, ou qualquer dificuldade, quando requisitada pela(s) **CONTRATANTE(S)**, ou empresa por esta designada, a fiscalização e auditoria em todas as fases e às suas expensas, inclusive mas não se limitando no tocante a folha de pagamento mensal, recolhimentos previdenciários, fiscais e fundiários, bem como estoque de materiais e tudo mais que for auditável conforme disposições contidas neste Contrato, sendo que a **CONTRATADA** em nenhuma hipótese apresentará qualquer documento que contenha a informação sobre a identificação pessoal ou o valor individual dos salários de seus funcionários;

3.1.24.1 A(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) fiscalizar a(s) **CONTRATADA** nos moldes estabelecidos no Anexo III (Requisitos Normativos IQF – Pilar de RH – Emissão agosto/2023) e/ ou em conformidade com as metodologias de auditoria vigentes.

3.1.25. Fornecer, a qualquer tempo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento de solicitação por escrito da(s) **CONTRATANTE(S)**, os esclarecimentos e as informações que venham a ser solicitadas pela(s) **CONTRATANTE(S)**, sobre os serviços executados;

3.1.26. Caso aplicável, utilizar mecanismos de autenticação, compatíveis com os sistemas internos da(s) **CONTRATANTE(S)**, a fim de que se conectem a esta(s), exclusivamente para os casos de prestação de serviços remotos. Para a ativação dos mecanismos de autenticação, serão necessários *chips*, os quais deverão ser requeridos à(s) **CONTRATANTE(S)**, às expensas da **CONTRATADA**.

3.1.27. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, , quando o objeto do Contrato assim exigir, de inventos, marcas, patentes, obras literárias, desenhos ou equivalentes, protegidos pela legislação em vigor, efetuando o pagamento devido pelos direitos autorais e/ou intelectuais de terceiros, bem como as taxas devidas ao ECAD ou outras autoridades competentes, sob pena de responder integralmente pelas perdas e danos a que comprovadamente der causa perante a(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou terceiros nos limites estabelecidos neste Contrato, sendo a **CONTRATANTE** responsável pela propriedade intelectual dos materiais de sua propriedade ou por ela licenciados que fornecerem para a execução do presente Contrato. A esta cláusula aplica-se o direito de retenção previsto neste Contrato;

3.1.28. Manter atualizados seus dados cadastrais junto à(s) **CONTRATANTE(S)**, informando sobre todas e quaisquer alterações eventualmente ocorridas, principalmente dados bancários, prestando tais informações sempre por escrito, em documento assinado por representante legal da **CONTRATADA**;

3.1.29. Manter constantemente atualizados, no Sistema de Gestão da(s) **CONTRATANTE(S)**, denominado SRT - Sistema de Registro de Terceiros, ou em outro sistema que a(s)

**SAP Nº 4600058161**

CONTRATANTE(S) venha(m) a determinar, todos os dados cadastrais e funcionais de seus profissionais envolvidos na execução dos serviços, objeto deste Contrato.

3.1.30. Cumprir rigorosamente os prazos de prestação de serviços contratados, responsabilizando-se por todas as perdas e danos que à(s) **CONTRATANTE(S)** venha(m) a incorrer, em decorrência dos atrasos na prestação dos serviços ora contratados;

3.1.31. Refazer, às suas exclusivas expensas, no todo ou em parte, todos os serviços que, a critério da(s) **CONTRATANTE(S)**, tenham sido considerados imperfeitos ou efetuados em desacordo com os dados e instruções fornecidos pela(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou por determinações em padrões, normas ou exigências legais e/ou mau funcionamento;

3.1.32. O atraso da **CONTRATADA** em corrigir as falhas nos serviços facultará(ão) a(s) **CONTRATANTE(S)** efetuar(em) as modificações que julgar(em) oportunas debitando os custos daí decorrentes, mediante o respectivo desconto nos pagamentos futuros devidos à **CONTRATADA** ou mediante a utilização de outros recursos cabíveis para a cobrança dos valores;

3.1.33. Aceitar que todo material, escrito, gerado e programado para a(s) **CONTRATANTE(S)** seja em papel e ou meio magnético, será da propriedade definitiva e exclusiva da(s) **CONTRATANTE(S)**, não podendo ser copiado ou reproduzido sem a autorização prévia e por escrito da(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.34. A **CONTRATADA** deverá manter, as suas expensas, seu pessoal devidamente uniformizado, provido de crachá de identificação funcional com a frase "A Serviço da Oi" sempre que os serviços forem prestados nas instalações da(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.35. Os modelos de crachá, se for o caso, são os que estão estabelecidos de forma padronizada pela(s) **CONTRATANTE(S)** ou o constante do Anexo I deste instrumento, e devem ser adquiridos pela **CONTRATADA** conforme procedimento estabelecido pela(s) **CONTRATANTE(S)** no referido Anexo;

3.1.36. Manter, as suas expensas, junto à(s) empresa(s) indicada(s) pela(s) **CONTRATANTE(S)**, contrato de direito de uso da plataforma responsável pela operacionalização do processo de recebimento de Pedidos de Compras, para efetivação de transações comerciais realizadas entre a(s) **CONTRATANTE(S)** e a **CONTRATADA**.

3.2. Apresentar até o 30º (trigésimo) dia contado da assinatura do Contrato, sob pena de retenção dos pagamentos que por porventura lhes sejam devidos, até que atenda a regularização da respectiva exigência, cópia autenticada da seguinte documentação, obrigando-se a atualizar sempre que solicitado pela(s) **CONTRATANTE(S)**:

3.2.1. Prova de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa. A regularidade para com a Fazenda Federal se fará mediante a

**SAP Nº 4600058161**

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e de Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União; e

3.2.2. Certidão negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede da **CONTRATADA**. A certidão deverá ter sido emitida, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da sua apresentação.

3.3. Nos termos da legislação regulatória e, se aplicável ao objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga, em caso de extinção da concessão de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) da(s) **CONTRATANTE(S)**, a manter este Contrato e subrogar à **ANATEL** os direitos e obrigações dele decorrentes e concorda desde já, que a **ANATEL** poderá sub-rogá-los a terceiros.

3.4. A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento de que o serviço de telecomunicações prestado pela(s) **CONTRATANTE(S)**, por meio de Concessão pela **ANATEL** é um serviço prestado em regime público, de interesse coletivo, e que o objeto ora contratado é indispensável para a continuidade da prestação de serviço no regime público, pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

3.5. Nos termos da legislação regulatória e, se aplicável ao objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** não pode onerar o objeto deste Contrato.

Parágrafo 1º - Se o objeto contratado for onerado por determinação judicial, a **CONTRATADA** deverá informar tempestivamente à autoridade judicial sobre a condição de bem indispensável para a continuidade da prestação de serviço no regime público.

Parágrafo 2º - Se o objeto contratado for onerado por determinação judicial, a **CONTRATADA** deverá informar à(s) **CONTRATANTE(S)** e à **ANATEL**, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da notificação judicial, as providências tomadas;

Parágrafo 3º - Se o objeto contratado for onerado por determinação judicial, a **CONTRATADA** deverá informar à(s) **CONTRATANTE(S)** e à **ANATEL**, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data de sua confirmação, a substituição do bem.

3.6 Na hipótese do fornecimento de bens e/ou prestação de serviços objeto do Contrato estarem sujeitos a incentivos fiscais, demais benefícios em vigor (ex: FINAME, CERTICS, RePNBL, etc) ou sejam relacionados a aquisições de equipamentos e/ou prestação de serviços com tecnologia nacional ou PPB (Processo Produtivo Básico), a **CONTRATADA** deverá fornecer no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da solicitação da(s) **CONTRATANTE(S)**, as informações constantes no Anexo IX ao Contrato, bem como outras documentações e informações que a(s) **CONTRATANTE(S)** julgar(em) necessárias.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATANTE(S)

4.1. Durante o prazo de vigência deste Contrato, sem prejuízo das demais obrigações assumidas, sob pena de rescisão e consequente aplicação da penalidade prevista no item 10.3, da Cláusula Décima do presente instrumento, a(s) **CONTRATANTE(S)** obriga(m)-se a:

**SAP Nº 4600058161**

4.1.1. Fornecer à **CONTRATADA** as informações, dados técnicos e documentos existentes indispensáveis à realização dos serviços ora contratados. A **CONTRATANTE** deverá ser inteiramente responsável pela precisão, integridade e veracidade de tal documentação e informações, estando cientes de que as recomendações produzidas pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** são realizadas com base nessas informações, dados técnicos e documentos da **CONTRATANTE**;

4.1.2. Garantir o livre acesso, em suas dependências, dos profissionais da **CONTRATADA** em número estritamente necessário para a prestação dos serviços e desde que devidamente identificados, quando tal fato for da essência dos serviços prestados; e

4.1.3. Pagar à **CONTRATADA** pela execução dos serviços nos valores, nos prazos e nas condições previstas neste Contrato. A esse item, aplica-se a penalidade por atraso de pagamento, prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇOS

5.1. O valor total para a prestação de serviços objeto do presente Contrato é de R\$ 4.488.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil reais). Este valor tem natureza meramente estimativa, não possuindo a **CONTRATADA** direito adquirido sobre o mesmo, razão pela qual nada será devido a título de ressarcimento, caso os Pedidos de Compra da(s) **CONTRATANTE(S)** não atinjam a quantidade mensal ou total estimada.

5.1.1. O valor de referência acima mencionado é bruto, já estando incluídos todos os custos diretos e indiretos da **CONTRATADA**, sua administração, imprevistos, encargos fiscais, sociais e previdenciários, sem a estes se limitar, conforme alíquotas vigentes no momento da assinatura deste contrato. No entanto, o valor total a ser considerado para a prestação dos serviços da **CONTRATADA**, é o valor líquido de R\$ 3.848.460,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais), a ser faturado de acordo com as regras detalhadas no Anexo IV – Proposta Comercial.

5.2. As eventuais despesas de viagem, hospedagem, e locomoção necessária à execução dos serviços, não estão incluídas nos preços previstos neste Contrato. Eventuais despesas extraordinárias, as quais deverão ser solicitadas e prévia e expressamente autorizadas pela(s) **CONTRATANTE(S)**, serão faturadas separadamente, sempre respeitando a política de reembolso da(s) **CONTRATANTE(S)**.

5.3. Os Serviços não previstos neste Contrato que vierem a ser solicitados pela(s) **CONTRATANTE(S)** serão objeto de prévio ajuste entre as Partes e consolidado por meio de Termo Aditivo a ser devidamente firmado pelos seus respectivos representantes legais, com base nos preços unitários pactuados.

5.4. Todos os pagamentos devidos pela(s) **CONTRATANTE(S)** em virtude deste Contrato estão condicionados ao cumprimento das disposições previstas na Cláusula Sexta abaixo.



SAP Nº 4600058161

CLÁUSULA SEXTA: DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1. O faturamento dos serviços prestados deverá, sempre e em qualquer caso, ser precedido do respectivo Pedido de Compra a ser emitido pela(s) **CONTRATANTE(S)**, sob pena de não pagamento do valor dos respectivos serviços prestados. A(s) **CONTRATANTE(S)** não se responsabilizará(ão), em nenhuma hipótese, pelo pagamento de quaisquer serviços solicitados através de outros meios.

6.2. Os serviços contratados, bem como os locais e prazos de execução dos mesmos constarão dos Pedidos de Compra emitidos pela(s) **CONTRATANTE(S)**, os quais farão parte integrante e inseparável deste Contrato.

6.2.1. A aceitação, pela(s) **CONTRATANTE(S)**, dos fornecimentos e serviços executados pela **CONTRATADA**, deverá ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, após a respectiva conclusão dos mesmos, devendo a **CONTRATADA** emitir a Nota Fiscal, em conformidade com a legislação vigente, mencionando o número do Pedido de Compra correspondente, a indicação do item do projeto e do nome completo do Gestor do Contrato no Sistema Financeiro Corporativo da(s) **CONTRATANTE(S)**, o número da folha de registro, quando houver, bem como a descrição do serviço de acordo com o Pedido, e o encaminhará ao Protocolo de Recebimento de Notas Fiscais da(s) **CONTRATANTE(S)**. Deverá, ainda, conter no campo de informações complementares de cada Nota Fiscal emitida em decorrência deste instrumento, os seguintes dizeres:

“ESTA NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS NO ENDEREÇO DA RESPECTIVA FILIAL DA CONTRATANTE BENEFICIÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”.

6.2.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas e protocolizadas pela **CONTRATADA** no Protocolo de Recebimento de Notas Fiscais da(s) **CONTRATANTE(S)** beneficiária da prestação de serviços/fornecimento até a data limite constante do “Cronograma Anual”. Este Cronograma está disponível no site da Oi, no caminho (www.oi.com.br > Sobre a Oi > Empresa > Fornecedores > Cronograma Anual de Entrega de Notas Fiscais). Para os serviços/fornecimentos que forem prestados/fornecidos após a data limite constante do “Cronograma Anual” e/ou até o último dia do mês, a respectiva Nota Fiscal deverá ser emitida somente no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente e protocolada até o 2º (segundo) dia útil do mesmo mês.

6.2.3. O faturamento dos Serviços ocorrerá no início do mês, observado o cronograma indicado no Anexo IV – Proposta Comercial;

6.2.4. O pagamento será efetuado pela(s) **CONTRATANTE(S)** mediante depósito em Banco, Agência e Conta Corrente sob a titularidade da **CONTRATADA** a ser previamente informada por esta, até o último dia útil do mês de emissão da(s) fatura(s) pela **CONTRATADA**.

**SAP Nº 4600058161**

6.2.5. A **CONTRATADA** entende que a(s) **CONTRATANTE(S)** deve(m) emitir um Pedido de Compras antes de qualquer faturamento. Assim, para viabilizar o cumprimento do cronograma acima, a(s) **CONTRATANTE(S)** se compromete(m) a emitir os pedidos de compra e promover o aceite das Notas Fiscais em tempo hábil para que o pagamento dos Serviços ocorra dentro do mês de emissão das faturas.

6.3. O crédito efetuado em Conta Corrente da **CONTRATADA** será considerado como instrumento de quitação das Notas Fiscais, não se responsabilizando a(s) **CONTRATANTE(S)** pelos ônus decorrentes do crédito incorretamente realizado em virtude da não atualização, por parte da **CONTRATADA**, de seus dados cadastrais.

6.4. Na hipótese de alteração de domicílio bancário pela **CONTRATADA**, o novo domicílio bancário passará a ter validade a partir do cumprimento dos procedimentos internos indicados pela(s) **CONTRATANTE(S)** no momento em que for solicitada tal alteração pela **CONTRATADA**.

6.5. Caso se constate irregularidade na Nota Fiscal apresentada, a(s) **CONTRATANTE(S)**, a seu exclusivo critério, poderá(ão) devolvê-la à **CONTRATADA**, para as devidas correções, ou aceitá-la glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais, e o prazo para pagamento será contado a partir da nova data de aceitação da respectiva Nota Fiscal completamente regularizada, não sendo devido, pela(s) **CONTRATANTE(S)**, o pagamento de qualquer penalidade e/ou correção, relativas ao período de prorrogação da data do pagamento.

6.6. É de responsabilidade da **CONTRATADA**, verificar junto às repartições municipais, estaduais e federais, todos os tributos e encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais, aplicáveis ao objeto contratual, bem como, proceder aos respectivos recolhimentos e fazer constar, nas Notas Fiscais, as informações exigidas por Lei e pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.7. Se, durante a vigência do Contrato, forem criados novos tributos, extintos os ora incidentes ou modificadas suas bases de cálculo e/ou alíquotas, ou dada nova interpretação pelos órgãos fiscalizadores quanto à arrecadação dos mesmos e, desde que de repercussão direta sobre os preços ora contratados (especificamente o ISS), tais preços serão objeto de renegociação entre as Partes, na busca de manutenção do equilíbrio econômico do Contrato.

6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades do Contrato, nem implicará em aprovação definitiva da prestação dos serviços executados, total ou parcialmente.

6.9. A liberação/aprovação das Notas Fiscais só será efetuada mediante a comprovação, por parte da **CONTRATADA**, do recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições sociais que venham a incidir sobre o serviço contratado.

6.9.1. O atraso no pagamento da fatura em virtude da desobediência, pela **CONTRATADA**, do disposto no item anterior, implicará a liberação dos encargos moratórios que seriam devidos pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

**SAP Nº 4600058161**

6.10. A **CONTRATADA** deverá emitir a Nota Fiscal por Município contendo a mesma descrição do Serviço e código constante da Declaração exigida no Anexo V - Declaração ISS.

6.11. Sem prejuízo das demais hipóteses de retenção previstas no presente Contrato e seus Anexos, a(s) **CONTRATANTE(S)** estará(ão) autorizada(s) a proceder(em) a retenção necessária para o devido reembolso, inclusive das despesas com custas judiciais, honorários advocatícios e custos da estrutura jurídica da(s) **CONTRATANTE(S)**, desde que ocorrida qualquer das situações abaixo mencionadas, bem como tenha sido a **CONTRATADA** previamente notificada pela(s) **CONTRATANTE(S)** acerca do fato, nos exatos termos dos itens abaixo, bem como das cláusulas 6.12 e 18.15. A **CONTRATADA** terá até 10 (dez) dias úteis para sanar o inadimplemento e/ou tomar as ações pertinentes que deram origem a retenção, nas seguintes hipóteses:

6.11.1. Lançamento de auto de infração lavrado em face da(s) **CONTRATANTE(S)**, pelos poderes públicos federais, estaduais e municipais em decorrência dos serviços ora contratados, cuja responsabilidade for da **CONTRATADA**.

6.11.2. Na primeira decisão de mérito de ação judicial de terceiro, em qualquer âmbito, instância ou Tribunal, de qualquer natureza, mas não limitado a cível, trabalhista, tributária e previdenciária, em face da(s) **CONTRATANTE(S)**, ainda que subsidiária ou solidariamente, em decorrência dos serviços ora contratados.

6.11.3. Somente no caso de lavratura de auto de infração, a retenção será equivalente ao valor constante do auto, se houver, observada a proporcionalidade da responsabilidade da **CONTRATADA**. Nas hipóteses de ação de execução fiscal, ação cível ou trabalhista, a retenção será equivalente aos valores determinados na primeira decisão de mérito, os quais poderão sofrer alterações posteriores, observada a proporcionalidade da responsabilidade da **CONTRATADA** conforme decisões processuais posteriormente proferidas, até o trânsito em julgado da ação que lhe deu causa. Na hipótese da sentença de mérito ou de qualquer outra decisão processual não possuir valores, estes deverão ser devidamente calculados por contadores de idoneidade reconhecida e treinados pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.11.4. A retenção acima será feita a título de garantia e será mantida até o trânsito em julgado da decisão que lhe deu origem. Finalizada a questão, estando ou não o Contrato em vigor, a(s) **CONTRATANTE(S)** devolverá(ão) o montante da garantia que tiver excedido o valor da condenação ou procederá(ão) a retenção ou cobrança complementar para atingir o referido montante, quando a retenção inicial tiver sido insuficiente para cobrir o valor da condenação.

6.11.5. Caso, por qualquer motivo, a retenção não tenha sido feita quando da primeira decisão de mérito, a(s) **CONTRATANTE(S)** estará(ão) autorizada(s) a realizá-la a qualquer tempo, a título de garantia, ou definitivamente no caso de eventual condenação.

6.11.6. Durante a vigência do contrato, ou ainda, no momento do seu processo de encerramento, A(s) **CONTRATANTE(S)** estará(ão) autorizada(s) a realizar a retenção sobre quaisquer valores devidos à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, a título de garantia, durante as

**SAP Nº 4600058161**

fases de encontro de contas ou apuração de pendências ou definitivamente, no caso de eventual condenação. Poderá(ão) ainda, aceitar a apresentação de garantias pela **CONTRATADA**, que deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela **CONTRATANTE(S)**, a seu exclusivo critério, até que as respectivas pendências sejam regularizadas ou na hipótese do saldo existente no contas a pagar não ser suficiente.

6.11.7. Fica facultado, ainda, à(s) **CONTRATANTE(S)** reter(em), sempre que a **CONTRATADA** descumprir qualquer das cláusulas do Contrato e/ou da legislação aplicável, em virtude de ações e/ou omissões de seus profissionais, representantes, prepostos, contratados e/ou subcontratados:

6.11.7.1. Valores de quaisquer penalidades contratuais aplicáveis em decorrência de culpa comprovada da **CONTRATADA**;

6.11.7.2. Penalidades administrativas aplicadas por autoridades competentes (multas, autuações, etc.) diretamente decorrentes de obrigações contratuais da **CONTRATADA**; e/ou

6.11.7.3. Despesas ou pagamentos de qualquer natureza comprovadamente devidos em decorrência do inadimplemento contratual da **CONTRATADA**.

6.12. As retenções previstas neste instrumento poderão ser feitas sobre quaisquer créditos devidos à **CONTRATADA** por força deste ou de qualquer outro Contrato formalizado entre as Partes, inclusive, mas não se limitando, as ações judiciais propostas em face da(s) **CONTRATANTE(S)**, em esfera cível, fiscal ou trabalhista, solidária ou subsidiariamente, por fatos/atos de responsabilidade comprovada da **CONTRATADA** e serão devidas até operar-se a completa compensação dos débitos existentes. A retenção aqui prevista poderá ser realizada pela **CONTRATANTE** sobre pagamentos decorrentes de outro Contrato se não houver valor suficiente de pagamentos decorrentes deste Contrato, quando as Partes decidirem conjuntamente sobre qual contrato será realizada a retenção.

6.13. Em nenhuma hipótese será devido o pagamento de juros e/ou outros acréscimos sobre os créditos retidos da **CONTRATADA** de acordo com o Contrato e/ou Anexos.

6.14. Na hipótese da **CONTRATADA** possuir débito(s) junto a(s) **CONTRATANTE(S)** decorrente(s) da prestação de serviços de telecomunicações realizado por esta(s) ou por qualquer de suas controladoras, controladas, coligadas, afiliadas e subsidiárias, constante de Nota(s) Fiscal(is) Fatura de Telecomunicações já regularmente emitida(s) pela(s) **CONTRATANTE(S)**, vencida(s) e não paga(s) na data de seu vencimento pela **CONTRATADA**, por qualquer motivo, poderá(ão) a(s) **CONTRATANTE(S)** compensar(em) os valores a serem pagos à **CONTRATADA** decorrentes do presente Contrato, com os valores devidos pela mesma em razão da utilização dos serviços de telecomunicações prestados pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.15. As Partes acordam que, em função das disposições sobre medição e aceitação dos serviços, objeto do presente Contrato, a obrigação de pagar da(s) **CONTRATANTE(S)**, consoante item “4.1.3”,

**SAP Nº 4600058161**

da Cláusula Quarta e Cláusula Quinta ambas do presente instrumento, somente se reputará positiva e líquida, uma vez devidamente aceito o serviço prestado pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.16. Em função do acordado no item anterior, a **CONTRATADA** assume a obrigação de não extrair duplicata antes da aceitação da prestação dos serviços pela(s) **CONTRATANTE(S)** na forma prevista no item 6.2.1 deste instrumento.

6.17. Caso a **CONTRATADA**, ao emitir a fatura relativa ao preço do Contrato, extraia duplicata, a **CONTRATADA**, diretamente, apresentará à(s) **CONTRATANTE(S)** para aceite. Neste sentido, a **CONTRATADA** assume a obrigação de não remeter a duplicata para apresentação, por terceiro, vedados, destarte, quaisquer tipos de endosso tais como endosso para cobrança, endosso representação, endosso-mandato, endosso-correspondência etc. A duplicata e/ou quaisquer documentos fiscais serão remetidos, exclusivamente, pela própria **CONTRATADA**, ao Protocolo Fiscal da(s) **CONTRATANTE(S)**, no endereço eletrônico [<https://ged360.oi.net.br>], e se for via física, para o endereço Rua Beneditinos, nº. 23 sobreloja, Bairro Centro na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.081-050, aos cuidados do Protocolo Fiscal.

6.18. A violação das obrigações de não fazer pactuadas nas Cláusulas 6.16 e 6.17 acima, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de 20% (vinte por cento) do valor da duplicata (ou fatura) a ser pago pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.19. Se a **CONTRATADA** divergir do pedido de compra emitido pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a **CONTRATADA** deverá notificar o gestor do Contrato em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento do pedido de compra.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CRONOGRAMA E DAS PENALIDADES

7.1. A **CONTRATADA** deverá cumprir integralmente todas as obrigações existentes no presente instrumento, bem como os prazos de execução dos serviços objeto do presente Contrato, previstos no Anexo I ou no Pedido de Compra emitido pela(s) **CONTRATANTE(S)**. Na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, aplicar-se -á o disposto no item abaixo.

7.2. Salvo a hipótese da mora prevista no item 7.6. abaixo, a qual possui penalidade específica, o atraso no cumprimento de qualquer obrigação prevista neste instrumento e seus Anexos ou no Pedido de Compra, ensejará, a exclusivo critério da(s) **CONTRATANTE(S)**:

7.2.1. Aplicação de multa moratória, à **CONTRATADA**, de 1% a.d. (um por cento ao dia), aplicável sobre o valor total do pedido de compras referente ao inadimplemento, limitada a 10% deste valor, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis, bem como de outras penalidades especificadas e/ou pontuadas nos ANEXOS a este Contrato; e/ou

7.2.2. A rescisão deste instrumento e a aplicação da penalidade, prevista na Cláusula Décima do presente Contrato.

**SAP Nº 4600058161**

7.3. As Partes reconhecem como líquidas e certas todas as multas e penalidades aplicáveis por força deste Contrato, ficando a(s) **CONTRATANTE(S)** autorizada(s) a reter(em) tais valores diretamente dos créditos devidos à **CONTRATADA**, por força deste ou de qualquer outro Contrato firmado entre as Partes, valendo este Contrato como título executivo extrajudicial nos termos da legislação processual em vigor. A retenção aqui prevista poderá ser realizada pela **CONTRATANTE** sobre pagamentos decorrentes de outro Contrato se não houver valor suficiente de pagamentos decorrentes deste Contrato, quando as Partes decidirem conjuntamente sobre qual contrato será realizada a retenção;

7.4. Quando aplicável, adicionalmente as penalidades previstas neste instrumento, havendo acidente de trabalho fatal ou invalidez permanente, no qual as causas da ocorrência indiquem e/ou sejam de responsabilidade da **CONTRATADA**, ocorrido nas atividades de prestação de serviço e/ou fornecimento para a(s) **CONTRATANTE(S)** conforme disposto no objeto deste Contrato, o valor da multa contratual observará a seguinte graduação, por cada fatalidade/invalidez permanente, de forma cumulativa e será calculada sobre o valor total do Contrato, conforme Tabela progressiva disposta no Anexo III deste instrumento aplicável da seguinte forma: Primeira fatalidade ou invalidez permanente; Segunda Fatalidade ou invalidez permanente, e a partir da terceira fatalidade ou invalidez permanente em diante. A esta condição aplicasse o direito de retenção previsto neste instrumento.

7.5. Na hipótese das cláusulas penais demonstrarem-se insuficientes para a cobertura ou satisfação dos danos produzidos pela **CONTRATADA**, poderá(ão) a(s) **CONTRATANTE(S)** exigir indenização complementar, observando o limite da responsabilidade da **CONTRATADA** constante no presente Contrato.

7.6. Ocorrendo atraso na liquidação de pagamentos de responsabilidade da(s) **CONTRATANTE(S)**, os valores devidos serão atualizados monetariamente com base na variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), calculada “pro rata die” desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, a título de mora e compensação por eventuais ônus financeiros suportados pela outra Parte.

CLÁUSULA OITAVA: DO SIGILO

8.1. As Partes obrigam-se a manter o mais absoluto sigilo com relação a quaisquer dados, informações, materiais, produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operação, pormenores, inovações, segredos comerciais, marcas, criações, especificações técnicas e comerciais adquiridas, entre outros, doravante denominados “DADOS CONFIDENCIAIS”, a que elas, as Partes, ou qualquer de seus diretores, profissionais e/ou prepostos venham a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em razão da celebração e execução deste Contrato, comprometendo-se, outrossim, as Partes, a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, profissionais e/ou prepostos faça uso indevido desses “DADOS CONFIDENCIAIS”.

8.2. As obrigações de sigilo e confidencialidade previstas na Cláusula acima vincularão as Partes durante a vigência deste Contrato e continuarão na hipótese de seu término, independentemente do



SAP Nº 4600058161

motivo por que este venha a ocorrer e o seu desrespeito por parte de quaisquer das Partes, sem autorização expressa e por escrito da outra Parte, possibilitará a imediata rescisão deste Contrato com as penalidades cabíveis e sem prejuízo da responsabilização pelas perdas e danos comprovadamente causados à(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou a terceiros, e da responsabilidade penal a que responderão seus administradores em razão da quebra do sigilo.

8.3. Obrigam-se as Partes a obter o prévio e expresso consentimento da outra Parte para eventual publicação de quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relacionados ao objeto do instrumento específico de contratação, bem como notificar prontamente à outra Parte por escrito, anteriormente a qualquer divulgação em virtude de lei, decreto ou ordem judicial. Ou ainda, na hipótese de ter havido uma divulgação não autorizada dos DADOS CONFIDENCIAIS.

8.4. Excluem-se do compromisso de não utilização de DADOS CONFIDENCIAIS, sem prejuízos a eventuais previsões legais, as informações: (a) disponíveis ao público de outra forma que não pela divulgação das mesmas pelas Partes, desde que devidamente comprovado; (b) que já eram do conhecimento de uma ou de ambas as Partes antes da revelação em razão deste Contrato e não estavam sujeitas a qualquer obrigação de serem mantidas em sigilo, desde que devidamente comprovado; (c) que a **CONTRATADA** ou a(s) **CONTRATANTE(S)**, seus empregados e prepostos sejam obrigados a divulgar, por ordem judicial ou determinação de qualquer autoridade governamental, no exercício de seus poderes, observado o estabelecido na cláusula 8.3.

8.5. Findo ou rescindido o presente Contrato, cada Parte devolverá à outra todas as informações e todos os documentos recebidos, persistindo as obrigações de sigilo por prazo indeterminado ou até que tais informações venham a se tornar de domínio público.

CLÁUSULA NONA: DA VIGÊNCIA E DENÚNCIA DO CONTRATO

9.1. O presente Contrato vigorará pelo período de 3 (três) meses a contar da data de sua assinatura. Caso as Partes desejem prorrogar o prazo do Contrato, deverão fazê-lo mediante assinatura de termo aditivo devidamente firmado pelos seus representantes legais.

9.2. Independentemente do disposto acima, qualquer das Partes poderá denunciar o presente Contrato, a qualquer tempo, sem nenhum ônus, mediante notificação à outra parte, por escrito, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias, período em que as Partes contratantes deverão cumprir integralmente com suas obrigações contratuais. Neste caso, a Contratante pagará pelos serviços prestados pela Contratada até a data de interrupção dos serviços, incluindo porções pro-rata executadas dos entregáveis que estavam em execução. As Partes definirão, de boa-fé, os valores a serem pagos à Contratada pelos serviços executados e ainda não concluídos, excetuando-se os serviços em garantia ou que não atendam as especificações acordadas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido imediatamente por qualquer das Partes por inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste Contrato, podendo a Parte

**SAP Nº 4600058161**

prejudicada, a seu exclusivo critério, notificar a outra Parte para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação, sanar o inadimplemento das obrigações assumidas neste instrumento;

10.1.1. Para fins do disposto neste Contrato, constituem, exemplificativamente, hipóteses de inadimplemento do Contrato, sem prejuízo das demais existentes, as seguintes situações:

10.1.1.1. A prática de atos, pela **CONTRATADA**, que, a critério da(s) **CONTRATANTE(S)**, importem em descrédito comercial ou a redução comprovada do nível de qualidade dos serviços prestados;

10.1.1.2. Atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto do presente Contrato;

10.1.1.3. Paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e/ou prévia comunicação por escrito à(s) **CONTRATANTE(S)**, desde que a mesma seja aceita;

10.1.1.4. Não atendimento às determinações da(s) **CONTRATANTE(S)** no que se refere à execução dos serviços contratados;

10.1.1.5. Cometimento reiterado de falhas na execução da prestação dos serviços contratados;

10.1.1.6. Não comprovação de cumprimento de obrigações previdenciárias, trabalhistas, tributárias ou fiscais;

10.1.1.7. Caso o somatório do valor das penalidades aplicadas à **CONTRATADA** prevista na Cláusula Sétima exceda a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

10.1.1.8. A comprovada exploração de mão-de-obra infantil por qualquer das Partes;

10.1.1.9. Ser classificada como "Não Qualificada" nos procedimentos de Avaliação de Qualificação de Fornecedores existentes ou a serem implementados pela(s) **CONTRATANTE(S)** ao longo da execução do Contrato os quais serão previamente informados à **CONTRATADA**;

10.1.1.10. Cessão ou transferência a terceiros do presente Contrato, sem a prévia e expressa anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**; e

10.1.1.11. Subcontratação de terceiros, sem a prévia e expressa anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**.

10.2. Constituem, ainda, motivos para rescisão imediata do Contrato pela Parte prejudicada, independente de prévia notificação, a ocorrência de qualquer das situações abaixo:

**SAP Nº 4600058161**

10.2.1. Suspensão, pelas autoridades competentes, da prestação dos serviços contratados, em decorrência de violação de dispositivos legais vigentes;

10.2.2. Falência, dissolução ou liquidação judicial, homologada, de qualquer das Partes;

10.2.3. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, tais como fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA** que prejudique a regular execução do Contrato;

10.2.4. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento que prejudiquem ou impeçam a regular prestação dos serviços contratados; e

10.2.5. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. Quando for possível a execução apenas parcial do Contrato, a(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) decidir entre o cumprimento parcial e a rescisão do Contrato.

10.3. No caso de rescisão deste Contrato, por inadimplemento contratual, a Parte inadimplente pagará à Parte prejudicada uma multa rescisória, não compensatória, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. Esta multa não se aplica aos casos de atraso de pagamento, hipóteses em que se aplicarão as penalidades específicas previstas neste instrumento.

10.4. Ocorrendo a rescisão antecipada do Contrato em virtude de alguma das hipóteses previstas no item 10.2, com exceção da hipótese prevista nos itens “10.2.4” e “10.2.5”, poderá a parte que não houver incorrido em tal hipótese, cobrar da outra Parte perdas e danos de qualquer natureza.

10.5. Em caso de encerramento do Contrato por qualquer motivo, a **CONTRATADA** apresentará à(s) **CONTRATANTE(S)**, relatório completo da prestação dos serviços até a data da rescisão. Após a aprovação do relatório, a(s) **CONTRATANTE(S)** pagará(ão) todo o valor da prestação dos serviços realizados e aceitos.

10.6. Se durante o processo de encerramento de contrato, forem identificadas pendências contratuais pela(s) **CONTRATANTE(S)**, incluindo, mas não se limitando a: responsabilidade solidária, ações judiciais de qualquer natureza, processos administrativos, dentre outros, a **CONTRATADA** desde já autoriza a(s) **CONTRATANTE(S)** a bloquear os valores existentes no Contas a Pagar, no montante das respectivas pendências. Em se tratando de pendência documental, a(s) **CONTRATANTE(S)** avaliará(ão) o valor a ser bloqueado. Os valores bloqueados serão utilizados para realização de encontro de contas. A notificação do bloqueio será feita pela(s) **CONTRATANTE(S)** imediatamente após a comunicação do encerramento do contrato ou mediante identificação de problemas financeiros na empresa **CONTRATADA**.



SAP Nº 4600058161

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

11.1 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do presente instrumento, sem a prévia autorização por escrito do representante legal da(s) **CONTRATANTE(S)**.

11.2 A(s) **CONTRATANTE(S)** poderão a qualquer momento ceder ou transferir, no todo ou em parte os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, inclusive seus créditos, sem a prévia e expressa autorização por escrito da **CONTRATADA**, incluindo e não se limitando nos casos de reestruturações societárias ocorridas em seu respectivo grupo econômico, envolvendo sociedades por ela controladas, seus controladores ou sociedade sob controle comum, ou para suas afiliadas e coligadas, hipóteses estas em que a(s) **CONTRATANTE(S)** estão autorizada(s) a ceder, parcialmente ou totalmente, os direitos e obrigações oriundos e/ou decorrentes do presente contrato, sendo que a entidade sucessora não poderá ser um concorrente de **CONTRATADA** (ou seja, desempenhe atividades objeto deste Contrato).

11.2.1 Em caso de reestruturação societária da(s) **CONTRATANTE(S)**, dentro das modalidades previstas na legislação societária aplicável, e/ou em caso de cessão ou transferência do Contrato a qualquer título a entidade sucessora obrigatoriamente sub-roga-se em todos os direitos e obrigações assumidas neste Contrato.

11.2.2 Acordam as Partes que a cessão ou transferência previstas nesta cláusula somente produzirá efeitos em relação a este Contrato após a respectiva comunicação pela(s) **CONTRATANTE(S)** à **CONTRATADA**.

11.3 A autorização para subcontratação poderá ser concedida pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a seu exclusivo critério, desde que justificada pelo Gestor do Contrato, em situações de caráter excepcional e transitório, mediante Termo de Compromisso a ser emitido pela Diretoria de Suprimentos da(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como validado e assinado pelos representantes legais das Partes. As demais autorizações previstas nesta Cláusula dependerão, necessariamente, da assinatura pelas Partes dos instrumentos contratuais competentes.

11.4 A subcontratação, cessão ou transferência deste Contrato realizada pela **CONTRATADA**, sem a prévia autorização da(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) ensejar a aplicação de penalidade pela(s) **CONTRATANTE(S)** por inadimplemento parcial do presente Contrato no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura a ser paga à **CONTRATADA** no mês subsequente ou se for o caso, da rescisão imediata do presente Contrato e aplicação da penalidade prevista no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira ou item 11.6.1 desta Cláusula.

11.5 A autorização de subcontratação realizada não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato, especialmente o cumprimento de cronograma e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal, consoante disposto neste Contrato.



SAP Nº 4600058161

11.6 O Termo de Compromisso poderá ser revogado pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a qualquer momento, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que tal revogação dê à **CONTRATADA** direito de ressarcimento por quaisquer danos ou a prorrogação da data fixada para completa execução do objeto contratual.

11.6.1 Na hipótese da não revogação pela **CONTRATADA** da subcontratação ou cessão contratual realizada indevidamente a terceiros, à(s) **CONTRATANTE(S)** assistirá o direito de rescindir imediatamente o Contrato e aplicar a penalidade prevista no item 11.3 deste instrumento.

11.7 Todas as cláusulas deste Contrato aplicar-se-ão automaticamente às subcontratações eventualmente firmadas pela **CONTRATADA**, ficando esta direta e exclusivamente responsável perante a(s) **CONTRATANTE(S)** pelo estrito cumprimento das obrigações legais e contratuais da subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão válidas mediante celebração de Termos Aditivos devidamente firmados pelos representantes legais das Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FORÇA MAIOR

13.1. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade na forma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

13.2. A Parte que for afetada por caso fortuito ou motivo de força maior deverá notificar a outra, de imediato e por escrito, da extensão do fato e do prazo estimado durante o qual estará inabilitada a cumprir ou pelo qual será obrigada a atrasar o cumprimento de suas obrigações decorrentes do Contrato, obrigando-se ainda a notificar a outra Parte quando cessados os seus efeitos.

13.3. Se a ocorrência do caso fortuito ou motivo de força maior prejudicar apenas parcialmente a execução das obrigações oriundas do Contrato por uma das Partes, a Parte afetada deverá cumprir as obrigações que não tiverem sido afetadas pela ocorrência do caso fortuito ou motivo de força maior, desde que ainda exista interesse na continuidade do Contrato pela outra Parte.

13.4 As interrupções nos serviços decorrentes de força maior ou caso fortuito implicarão, quando cessados os seus reflexos, no estabelecimento de novos prazos e condições contratuais a serem ajustadas entre as Partes mediante Termo Aditivo, devidamente firmado por seus representantes legais, desde que a continuidade da prestação dos serviços seja de interesse de ambas as Partes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE

14.1. A **CONTRATADA** se compromete a seguir, durante toda a vigência deste Contrato, os princípios de sustentabilidade expressos nas Diretrizes Socioambientais e na Política de Sustentabilidade da(s) **CONTRATANTE(S)**, anexos a este Contrato.

**SAP Nº 4600058161**

14.2. As Partes se comprometem com a não exploração de trabalho infantil e de trabalho forçado e compulsório, bem como com a intolerância sobre a utilização de punição corporal, mental ou coerção física e abuso verbal de seus empregados. A **CONTRATADA** se compromete a evitar, de todos os modos, a contratação e/ou aquisição de produtos e/ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, tais práticas.

14.3. As Partes deverão cumprir a legislação ambiental em vigor, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente decorrentes de atividades descritas em seus respectivos objetos sociais. As Partes obrigam-se, ainda, a proceder todas as diligências exigidas para suas atividades econômicas, preservando o meio ambiente e atendendo as determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais que, subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentares normas ambientais em vigor, com exceção das normas que estejam sendo questionadas de boa-fé por uma das Partes, sejam em âmbito administrativo e/ou judicial.

14.3.1. A **CONTRATADA** se obriga a atender e solucionar as situações reais de emergência e os eventuais acidentes e prevenir ou mitigar os impactos socioambientais adversos associados à prestação de serviço e/ou fornecimento objeto deste Contrato.

14.4. A(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) exigir da **CONTRATADA**, a qualquer tempo, comprovação, inclusive por meio de vistoria *in loco*, das conformidades legal e contratual referentes aos aspectos de responsabilidade social e de meio ambiente, exigidos nas cláusulas 15.1. 15.2 e 15.3 acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO COMPROMISSO DE CONSCIENTIZAÇÃO

15.1. A **CONTRATADA** deverá, durante a vigência do presente Contrato, apresentar postura ética, comprometendo-se a respeitar e obedecer ao Manual de Conduta para Terceiros Contratados. Caso a contratada não possua código de ética e conduta própria, a mesma deverá respeitar e obedecer ao código de ética da(s) **CONTRATANTE(S)**, em especial, cujo conteúdo encontra-se disponível no site oficial da(s) **CONTRATANTE(S)** (<https://www.oi.com.br/oi/sobre-a-oi/empresa/informacoes/fornecedores>) e que neste ato declara ter inteiro conhecimento.

15.2. A **CONTRATADA** deverá estar ciente e de acordo com o Termo de Confidencialidade proposto pela Diretoria de Suprimentos da(s) **CONTRATANTE(S)**, que se encontra disponível no site oficial da(s) **CONTRATANTE(S)**: www.oi.com.br.

15.3 A **CONTRATADA** deverá estar ciente, comprometendo-se a respeitar, disseminar e obedecer as normas de Segurança da Informação da(s) **CONTRATANTE(S)**, cuja Política se encontra disponível no site oficial da(s) **CONTRATANTE(S)**: www.oi.com.br > Sobre a Oi > Empresa > Informações > Política de Segurança da Informação.

15.4. Na hipótese de descumprimento pela **CONTRATADA** dos itens anteriores, à(s) **CONTRATANTE(S)** assistirá o direito de rescindir o presente Contrato, aplicando a penalidade prevista na Cláusula 10.3 deste instrumento.



SAP Nº 4600058161

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO

16.1. Cada Parte declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da lei anticorrupção brasileira ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente Contrato ("Regras Anticorrupção"), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção.

16.2 Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Na execução deste Contrato, nem qualquer das Partes, nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável.

16.3 Exclusivamente no caso de alguma Parte que, na presente data, não possua um Código de Ética e Conduta próprio, esta declara neste ato por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome ou estão envolvidos no dia-a-dia de suas operações, que tem conhecimento e concorda inteiramente com os termos do Código de Ética da Oi, disponível no site <https://ri.oi.com.br/governanca/codigos-politicas-e-regimentos/>, que passa a fazer parte integrante deste Contrato e não vai se envolver em qualquer ato ou omissão no cumprimento das responsabilidades estabelecidas no referido Código de Ética da Oi.

16.3.1 exclusivamente no caso de terceiros contratados pela Oi ou por quaisquer de suas afiliadas que, na presente data, não possuam um Código de Ética e Conduta próprio, o Manual de Conduta de Terceiros Contratados, disponível no site <https://ri.oi.com.br/governanca/codigos-politicas-e-regimentos/>, passará a fazer parte integrante do presente Contrato.

16.4 para os fins da presente Cláusula, cada Parte declara neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das Regras Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula;

**SAP Nº 4600058161**

(c) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação.

16.5 qualquer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupção pela Parte infratora, poderá ensejar a rescisão motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

17.1 Em razão do objeto do presente contrato, as Partes reconhecem que realizam atividades de tratamento de dados, obrigando-se a observar integralmente a legislação vigente sobre a proteção de dados, sobretudo, mas não exclusivamente, a Lei 13.709/ 2018 e o Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados (GDPR), publicado pela União Europeia (UE), este quando aplicável, respondendo cada qual, pelos danos diretos, na medida de sua culpabilidade, por eventuais penalidades e condenações, observados os termos e limites dispostos neste Contrato.

17.2. No contexto da execução das respectivas obrigações contratuais, as Partes declaram que a **CONTRATANTE** atuará como controlador dos dados pessoais e a **CONTRATADA**, como operador, conforme disposto na legislação.

17.2.1. A **CONTRATADA** deverá tratar os dados pessoais de forma a atender única e exclusivamente a finalidade legítima e específica informada no Objeto do presente instrumento, sendo vedado qualquer tratamento de dados para finalidades adicionais, que não estejam diretamente relacionadas às obrigações explícitas da **CONTRATADA**, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade, isentando a **CONTRATANTE** de quaisquer prejuízos, multas ou condenações decorrentes do descumprimento da presente cláusula.

17.2.2. A **CONTRATADA** se compromete, ainda, a garantir a integridade dos dados pessoais em todo o seu ciclo de vida, implementando as medidas necessárias para manter a confidencialidade, segurança e proteção dos dados pessoais sob sua posse e protegendo-os de eventuais incidentes de segurança como acessos não autorizados, vazamento e/ou divulgação indevida, com nível de segurança em conformidade com o exigido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") ou na falta de orientação deste, seguindo as condições e protocolos de segurança de dados acordados neste Contrato.

17.3. A **CONTRATADA** somente poderá compartilhar os dados pessoais com terceiros, caso necessário para execução do contrato e mediante prévia comunicação à **CONTRATANTE**, sendo todas as cláusulas deste Contrato serão automaticamente aplicadas às subcontratações eventualmente firmadas pela **CONTRATADA**, ficando esta direta e exclusivamente responsável perante a **CONTRATANTE** pelo estrito cumprimento das obrigações legais e contratuais de seus subcontratados, respondendo por quaisquer ações ou omissões dos terceiros subcontratados.

17.4. Caso seja necessário transferir dados pessoais da **CONTRATANTE** para outros países em razão da execução do presente contrato, a **CONTRATADA** deverá informar a **CONTRATANTE** a respeito,

**SAP Nº 4600058161**

indicando, inclusive, a lista de países em que os dados serão transferidos, devendo garantir a observância ao disposto na legislação de proteção de dados pessoais, assim como regulamentações existentes e que venham a existir ao longo da duração deste contrato, isentando a **CONTRATANTE** de quaisquer prejuízos, multas ou condenações decorrentes da inobservância de tais disposições legais, pela **CONTRATADA**, observados os limites deste Contrato.

17.5. Na hipótese de a **CONTRATANTE** identificar por qualquer meio que os terceiros selecionados pela **CONTRATADA** não possuem nível adequado de proteção de dados pessoais e segurança da informação, poderá, a seu exclusivo critério, impedir a contratação do terceiro pela **CONTRATADA**, sem que seja devida qualquer compensação a essa última ou ao terceiro.

17.6. A **CONTRATADA** compromete-se a manter sigilo quanto aos dados pessoais tratados sob o contrato, garantindo-se que quaisquer pessoas que venham acessá-los estejam sujeitas ao dever de confidencialidade.

17.7 Caso a **CONTRATADA** tome conhecimento sobre a ocorrência de incidente de segurança relacionado aos dados pessoais tratados em decorrência do presente instrumento, isto é, qualquer violação de segurança que leve à destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a dados pessoais transmitidos, armazenados ou processados, capaz de gerar risco ou dano relevante aos titulares, deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da ciência, comunicar a **CONTRATANTE** sobre o ocorrido, enviando todas as informações necessárias a respeito.

17.7.1. A notificação sobre incidentes de segurança conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- a) data e hora do incidente;
- b) dados pessoais afetados e categorias de titulares;
- c) volumetria de dados pessoais afetados; e
- d) medidas técnicas e administrativas implementadas para mitigação dos danos e riscos aos titulares de dados.

17.8. Caso a **CONTRATADA** não disponha de todas as informações acima, deverá encaminhá-las de forma gradual.

17.9. A **CONTRATADA** não atenderá de forma autônoma qualquer solicitação de Titular relacionada ao tratamento de dados objeto do contrato firmado entre as partes, devendo direcionar o Titular aos canais oficiais da **CONTRATANTE**. A **CONTRATADA** deverá tomar apenas as medidas indicadas pela **CONTRATANTE** para atendimento das requisições nos termos da legislação aplicável, obrigando-se a prestar todo o auxílio necessário à **CONTRATANTE** para fins de atendimento às requisições, especialmente no que diz respeito à adoção de medidas para correção, eliminação, anonimização ou bloqueio de dados que estejam sob sua responsabilidade.

17.10. A **CONTRATADA** compromete-se a cooperar com a **CONTRATANTE**, auxiliando-a, dentro de suas responsabilidades contratuais, no cumprimento de obrigações e requisições judiciais ou

**SAP Nº 4600058161**

administrativas que venham a ser impostas, fornecendo as informações disponíveis e ações necessárias para documentar e eliminar a causa e os riscos decorrentes de quaisquer violações de segurança, e tudo quanto necessário para demonstração da conformidade do tratamento de dados decorrente do presente contrato.

17.11. Como o Operador de Dados, à **CONTRATADA** serão aplicáveis os termos do “Anexo de Privacidade e Segurança de Dados” –, sendo certo que o Operador somente poderá realizar o tratamento dos Dados Pessoais durante o período de vigência do Contrato, de acordo com a finalidade estrita de cumprir as obrigações do Contrato e em conformidade com suas disposições. Após a finalidade que fundamentou o seu tratamento ser cumprida, os Dados Pessoais serão descartados ou, mediante solicitação, devolvidos à **CONTRATANTE** com a destruição de todas as suas cópias.

17.12. A despeito de qualquer solidariedade prevista na legislação e/ou regulamentação aplicável, caso a **CONTRATADA**, na qualidade de Operador, permita, ocasione ou seja responsável, exclusivamente ou na medida de sua culpabilidade comprovada, por um incidente de segurança, com a correspondente penalização de uma ou ambas as Partes, a **CONTRATADA** deverá manter a **CONTRATANTE** indene de qualquer impacto financeiro negativo relacionado a tal evento, reparando quaisquer custos e/ou prejuízos que a **CONTRATANTE** venham a experimentar, nos termos da cláusula 18.20.

17.13. Todas as comunicações entre as Partes relacionadas a matéria de proteção de dados deverão ser realizadas por meio dos seguintes endereços de e-mail: PP-Privacidade@oi.net.br para a **CONTRATANTE** e o cm_rfp_oi@accenture.com para a **CONTRATADA**.

17.14. Em caso de conflito das disposições do presente instrumento com quaisquer outros documentos e/ou acordos firmados entre as partes, prevalecerão as cláusulas previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Sem a prévia e, por escrito, anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**, é terminantemente vedada à **CONTRATADA** a utilização de marcas e logos da(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como a exploração comercial do fato de estar prestando serviços a esta última.

18.2. A(s) **CONTRATANTE(S)** e a **CONTRATADA** nomeiam como seus representantes para fins de gerenciamento deste Contrato, respectivamente: Sr. **Alessandro de Magalhães Barbosa**, cargo **Gerente de M&A** e Sr. **Marco Túlio de Oliveira Baptista**, cargo **Diretor Executivo**. Na hipótese de alteração das informações exigidas, a Parte em que ocorrer a alteração, deverá comunicar por escrito à outra.

18.3. Os prazos do Contrato e dos Anexos serão computados em dias corridos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.

18.4. Caso a **CONTRATADA** comprove atraso no cumprimento das suas obrigações, em decorrência de atraso da(s) **CONTRATANTE(S)**, será concedida à **CONTRATADA**, uma prorrogação, de, no máximo, período igual ao atraso incorrido pela(s) **CONTRATANTE(S)**, nos prazos das atividades que

**SAP Nº 4600058161**

dependam diretamente da atividade que causou o atraso. A ocorrência de eventual atraso de uma determinada obrigação, não poderá ser arguida pela **CONTRATADA**, como justificativa para atraso das obrigações que sejam completamente independentes da obrigação em atraso.

18.5. Qualquer antecipação de uma das Partes, não obrigará a outra Parte a realizar suas obrigações antes das datas previstas neste Contrato e seus Anexos.

18.6. Mesmo após concluído ou encerrado o Contrato, se sobrevier a uma das Partes diminuição no seu patrimônio que comprometa ou torne duvidosa a prestação pela qual se obrigou, a outra Parte poderá recusar-se ao cumprimento da obrigação que lhe incumbe, até que sejam oferecidas garantias ou efetivamente cumprida a obrigação.

18.7. Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações por parte da **CONTRATADA**, esta não poderá paralisar a prestação dos serviços ora contratados, ainda que a(s) **CONTRATANTE(S)** deixe de efetuar os pagamentos ou de cumprir com as obrigações previstas no Contrato, devido ao descumprimento de quaisquer das obrigações por parte da **CONTRATADA**.

18.8. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do Contrato firmado entre as Partes, exceto se houver prévia e expressa autorização da(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como o desconto, cessão ou endosso de todo e qualquer título de crédito, emitido em razão do mesmo que conterá necessariamente a Cláusula "não a ordem", tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a(s) **CONTRATANTE(S)** de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do referido Contrato, e em hipótese alguma a(s) **CONTRATANTE(S)** aceitará(ão) tais títulos, os quais serão devolvidos, incontinenti à pessoa jurídica/física que os houver apresentado. Em qualquer hipótese, a(s) **CONTRATANTE(S)** não se responsabiliza(m) por despesas/acréscimos bancários ou quaisquer outras, não previstos expressamente no Contrato. Sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento, o descumprimento desta cláusula implicará na incidência de multa não compensatória equivalente a 100% (cem por cento) sobre o valor do título descontado ou endossado.

18.9. Na hipótese em que qualquer cláusula, termo item, subitem ou disposição deste Contrato vier a ser declarada nula ou não aplicável, tal nulidade ou inexistência não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito.

18.10. Em todas as questões relativas ao Contrato, a(s) **CONTRATANTE(S)** e a **CONTRATADA** agirão como contratantes independentes. Nenhuma das Partes poderá declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra Parte, nem representar a outra Parte como agente, preposto, representante ou qualquer outra função. Fica desde já estabelecido que a(s) **CONTRATANTE(S)** não têm nenhuma responsabilidade por dívidas e obrigações contraídas pela **CONTRATADA**, não podendo esta ou terceiros, utilizarem-se deste Contrato ou de qualquer outra razão para pleitear indenizações ou reembolsos.

18.11. Nenhuma das condições deste Contrato deve ser entendida como meio para constituir uma sociedade, "joint venture", relação de parceria ou de representação comercial entre as Partes, nem

**SAP Nº 4600058161**

ainda vínculo empregatício entre os profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados da **CONTRATADA** e a(s) **CONTRATANTE(S)**, sendo cada uma, única, integral e exclusivamente responsável por seus atos e obrigações.

18.12. Os serviços de consultoria objetos do presente instrumento são contratados sem qualquer direito de exclusividade por qualquer das Partes, podendo a(s) **CONTRATANTE(S)** contratar(em) outras empresas para os mesmos fins, inclusive substituindo a **CONTRATADA** ou dividindo os serviços de consultoria, de acordo com suas necessidades. Da mesma forma, a **CONTRATADA** pode prestar serviços livremente para quaisquer outras empresas.

18.13. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a tolerância com o atraso ou descumprimento de obrigações da outra Parte, bem como o não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos assegurados neste Contrato ou na lei em geral não importará em novação contratual ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

18.14. As cláusulas deste Contrato que por sua natureza tenham caráter perene, especialmente, mas não limitado às relativas a responsabilidade civil, ações cíveis, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, fiscais e processos judiciais ou administrativos ambientais, bem como direitos de propriedade intelectual e confidencialidade, entre outras, permanecerão válidas mesmo após a rescisão ou término do presente Contrato.

18.15. A(s) **CONTRATANTE(S)** se obriga(m) a sempre notificar a **CONTRATADA** antes de tomar(em) qualquer medida coercitiva em face desta.

18.16. O Contrato obriga, além das Partes, seus sucessores, qualquer que seja a forma de sucessão, em todos os direitos e obrigações assumidas por força do presente instrumento.

18.17. As Partes declaram, sob as penas da lei, que os procuradores e/ou representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente constituídos na forma dos respectivos atos constitutivos, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas.

18.18. As Cláusulas deste Contrato e seus Anexos consolidam o completo entendimento das Partes e prevalecem sobre quaisquer entendimentos firmados anteriormente a respeito do objeto ora contratado.

18.19. As Partes acordam que as condições constantes na proposta comercial da(s) **CONTRATADA(S)** serão aplicáveis à(s) **CONTRATANTE(S)** e às sociedades que, de forma direta ou indireta, sejam suas controladoras, controladas ou coligadas, ou, ainda, estejam sob controle comum direto ou indireto da(s) **CONTRATANTE(S)**, observado o câmbio e tributação vigente em cada país.

18.20. Não obstante qualquer outro dispositivo em sentido contrário neste Contrato, as partes ajustam que a(s) **CONTRATADA(S)** são responsáveis, sem qualquer tipo de limitação, por qualquer dano oriundo de ações e obrigações trabalhistas, ações fiscais, ações ambientais, processos administrativos, processos judiciais e reclamações de propriedade intelectual de terceiros. A(s) **CONTRATADA(S)** se responsabiliza(m) também, até o valor total do Contrato, por qualquer outro tipo de dano causado à(s) **CONTRATANTE(S)**. Todas as Partes contratantes deste instrumento, não se responsabilizam, em

**SAP Nº 4600058161**

qualquer hipótese por lucros cessantes e danos indiretos e/ou danos morais, mas não se limitando à perda de receita.

CLAUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO

19.1. As Partes elegem, de comum acordo, o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, presente ou futuro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente instrumento: (a) em 02 (duas) vias físicas de igual teor e para um só efeito, ou (b) por meio de assinaturas eletrônicas ou, ainda, digital, as quais as Partes desde já reconhecem como válidas e eficazes para todos os fins de direito, na forma do artigo 10, § 2º da Medida Provisória 2.200/2001-2, na Lei nº 12.682/2012, no artigo 411, inciso II, da Lei nº 13.105/2015 e na Lei nº 13.874/2019, o mesmo se aplicando para as assinaturas das duas testemunhas.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2024.

Pela(s) CONTRATANTE(S)

DocuSigned by:

342E96C15D5E4E1...
Rafael Muniz

Gerente de Estratégia e Compras Corporativas

DocuSigned by:

B713A89B94ED4E6...
Claudio Marcelo Araujo

Consultor de Contratações

Pela CONTRATADA

DocuSigned by:

0BFE65D1A8DD3434...
Marco Tulio de O. Baptista

Diretor Executivo

Testemunhas:

DocuSigned by:

C37D2B0090C248F...
Nome: Anelise Huff

CPF/MF nº 956.257.470-91

DocuSigned by:

8EEFAE1C1B7940E...
Nome: Roberto B. P. de Mello

CPF/MF nº 026.634.047-48

DocuSigned by:



DocuSigned by: